

彭州市文化广电体育和旅游局 跨部门综合监管“一业一册”合规经营指南

游泳场所合规经营指南

（监管部门：市文广体旅局、市经科信局、市卫健局、市住建局、市应急局）

游泳经营场所要严格落实《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国行政许可法》、《全民健身条例》《经营高危险性体育项目许可管理办法》等有关法律、法规要求，规范从业行为，保障消费者人身安全。

【主体经营合规】

- 1.经营单位应依法登记注册，取得工商营业执照。
- 2.依法取得《高危险性体育项目经营许可证》。

【经营业务合规】

实际经营内容应与工商营业执照规定的经营范围一致。

【日常制度合规】

- 1.应建立健全安全生产岗位责任制度，安全管理与救护制度，以及设备设施维护制度，卫生环境管理等制度。
- 2.应制定突发事件应急预案。
- 3.各类安全制度应悬挂在明显位置。

【场地设施合规】

1.游泳池壁及池底应光洁，不渗水，呈浅色。

2.游泳池应无视线盲区。

3.游泳池浅水区水深应不大于 1.2m，儿童游泳池的水深应不大于 0.8m。

4.游泳池池面应设有醒目的水深度标识、深浅水区警示标识或深浅水区隔离带。

5.带出发台的游泳池，从出发端开始延伸至少 6.0m 的范围内，水深应不小于 1.35 m。

6.水面面积在 500m²以下的游泳池应至少设置 2 个出入水扶梯，水面面积在 500m²及以上的游泳池应至少设置 4 个出入水扶梯。扶梯应经过光滑倒角处理，不应有粗糙或锐角部位。

7.游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑，在湿润状态下地面静摩擦系数应不小于 0.5。

8.游泳池内的排水设施应设置安全防护罩。

9.游泳池应配置池水循环、净化、消毒处理设备，水处理设备应符合 CJJ122 的要求。

10.游泳池的水温应不低于 26℃，其他水质项目应符合 GB9667 的要求。

11.游泳池区域的水面水平照度应不低于 200lx。开放夜场应有足够的应急照明灯。

12.更衣室与游泳池之间应设置强制通过式浸脚消毒池，消毒池长度应不小于 2m，宽度应与走道相同，有效水深应不小于 0.15m。消毒池水的游离性余氯含量应保持在 5mg/L ~ 10mg/L。

13.儿童游泳池不应配置戏水设备。

14.应有符合建筑规范和消防规范的人员出入口和疏散通道，疏散通道应有明显标志。

15.应设置广播设施和公用电话。

16.各类公共标识应符合 GB/T10001.1 的要求。

17.应分设与游泳池容量相符的男、女更衣室、卫生间、淋浴室，并配有存放衣物的设施。淋浴室淋浴喷头数量及卫生间厕位数量应与游泳人员数量相适应。

18.游泳场所应提供当日天气、气候、环境情况报告。

19.室内游泳场所应有通风设施，室内空气及环境卫生应符合 GB9667 的要求。

20.在泳池开放时间内，应进行水质监测并记录。

21.应对游泳池及周围设施、环境进行定期清洗、消毒。

22.游泳池注水、排水、清污期间应停止营业。

23.应配置有救生观察台。游泳池水面面积在 250m²以下的，应至少设置 2 个救生观察台；水面面积在 250m²及以上的，应按面积每增加 250m²及以内增设 1 个救生观察台的比例，配置救生观察台。救生观察台高度应不小于 1.5m。

24.应配备救生浮标、救生圈、救生杆、救生板、救生绳和护颈套等救生器材，并摆放在明显位置，取用方便。

25.应设置醒目的“游泳人员须知”和“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全要求及警示。

26.游泳池内人均游泳面积应不小于 2.5m^2 。

27.对有害、危险品的保存、管理应符合国家或属地有关安全条例的规定。

28.禁止向游泳人员出售含有酒精的饮料。

29.应确保安全疏散通道畅通。

【从业人员合规】

1.社会体育指导员（游泳）、游泳救生员应持国家职业资格证书上岗，游泳救生员应进行年度审核。水质管理员应取得执业资格证书。

2.水面面积在 250m^2 及以下的游泳池，应至少配备游泳救生员 3 人；水面面积在 250m^2 以上的游泳池，应按面积每增加 250m^2 及以内增加 1 人的比例，配备游泳救生员。

3.开展游泳培训项目，教练应具有社会体育指导员（游泳）国家职业资格。

重大文化广电旅游活动合规经营指南

(监管部门：市文广体旅局、市公安局、市市场监管局、市消防救援大队)

重大文化广电旅游活动(以下简称大型活动)系指由县(市)区人民政府举办或承办的、参加人数达到 5000 人以上、具有重大影响力的文化广电旅游活动(如 2024 成都金沙太阳节灯会等大型灯会/庙会/博览交易会、高峰论坛会议、大型文化旅游节、创新创业大赛、文化艺术品高端拍卖会等)。大型活动承办单位要严格落实《大型群众性活动安全管理条例》《大型群众性活动安全检查规范》《大型活动安全要求 第 4 部分：临建设施指南 GB/T 33170.4-2016》《大型活动安全要求 第 3 部分：场地布局和安全导向标识 GB/T 33170.3-2016》《成都市重大活动食品安全管理规范》等相关规定，规范从业行为，确保大型活动安全、有序开展。

【安全许可合规】

举办大型活动应当符合下列条件：(1)承办者是依照法定程序成立的法人或者其他组织；(2)大型群众性活动的内容不得违反宪法、法律、法规的规定，不得违反社会公德；(3)具有符合《大型群众性活动安全管理条例》规定的安全工作方案，安全责任明确、措施有效；(4)活动场所、设施符合安全要求。

【安全责任落实合规】

1.大型活动的承办单位对其承办活动的安全负责，承办单位的主要负责人为重大文化广电旅游活动的安全责任人。

2.承办单位负责牵头组织设计单位、施工单位、场地提供单位和使用单位等组织或机构签署安全责任书，明确各方责任；接受相关部门的指导、监督和检查，及时消除安全隐患，并将检查整改情况书面报送管理部门；严格执行国家相关法律、法规和施工管理规定，监督落实各项安全管理工作，对临建设施施工单位的资质进行严格审查；在搭建、展中及拆除实施过程中的安全负有监督和管理责任、权利和义务。

3.场地提供单位要设立专门的安全管理机构，协助承办单位对临建设施搭建进行监督和指导，保障活动场所、设施符合国家安全标准和安全规定；保障疏散通道、安全出口、消防车通道、应急广播、应急照明、疏散指示标志符合法律、法规、技术标准的规定；保障监控设备和消防设施、器材配置齐全、完好有效；
(四)提供必要的停车场地，并维护安全秩序。

4.设计单位对临建设施的结构设计安全负责，结构设计应符合安全要求，无施工隐患，材料选择应符合结构、消防、电气等相关法规。

5.施工单位要严格按照相关法律、法规要求进行施工，自觉采取有关部门要求的安全措施，确保施工安全。加强安全意识的管理和培训工作，切实做好施工人员进场前的安全教育工作，对搭建中涉及的事宜和存在的问题，应制定相应的安全规范。大型

临建设施搭建进场前应对主体结构进行预搭建，并应详细记录从预搭建到进场搭建的全过程记录，随时接受检查。做好现场安全自检工作，及时整在检查中发现的问题。不得擅自更改结构，如图样发生变化需及时通报并接受有关机构的检查、检测。（来源《大型群众性活动安全管理条例》《大型活动安全要求 第4部分：临建设施指南 GB/T 33170.4-2016》）

【活动方案合规】

大型活动应当制订安全工作方案。包含以下内容：(1)活动的时间、地点、内容及组织方式；(2)安全工作人员的数量、任务分配和识别标志；(3)活动场所消防安全措施；(4)活动场所可容纳的人员数量以及活动预计参加人数；(5)治安缓冲区域的设定及其标识；(6)入场人员的票证查验和安全检查措施；(7)车辆停放、疏导措施；(8)现场秩序维护、人员疏导措施；(9)应急救援预案。

【活动场所安全合规】

1.大型活动场所管理者，应当具体负责下列安全事项：(1)保障活动场所、设施符合国家安全标准和安全规定；(2)保障疏散通道、安全出口、消防车通道、应急广播、应急照明、疏散指示标志符合法律、法规、技术标准的规定；(3)保障监控设备和消防设施、器材配置齐全、完好有效；(4)提供必要的停车场地，并维护安全秩序。

2.大型活动场地布局，应符合场地本身应具备的安全要求，

根据活动的需要，因地制宜地进行布局，符合消防、交通、建筑、卫生、用电、地质、安全生产、安全防范、园林绿化、特种设备等有关方面的规定要求。场地布局安全因素包括场地条件、功能分区、设备设施的布置，基本要求如下：（1）适合大型活动的特点和使用要求；（2）充分考虑活动的规模大小，具备足够的通行能力和避免大规模人群聚集的缓冲空间；（3）突发事件情况下满足人群尽快离开场地的应急疏散能力；（4）便于利用已有的基础设施和安全设备；（5）与有毒有害、易燃易爆危险源的距离达到有关防护规定，避免自然灾害和重大社会不稳定区域（或时期），并注意避免大型活动可能对周边带来的安全问题；（6）根据活动是否有固定坐席的情况，设置满足不同通行能力需求的通道。

3.大型活动场所的安全导向标识，应实现对安全信息的有效传达、危险的明确警示、对人流合理引导和对人群紧急疏散的功能。承办单位和场所管理者应在现场安全疏散通道、消防车通道、安全出入口、楼梯口设置明显的标志、标识，标明疏散方向，并保证场地建筑设施、消防设施、照明设施、电视监控和广播系统等应急疏散等设备设施运转正常，并做好管理和值守工作。室内或者有夜场的大型活动现场及其周边地区，还应当具备充足的照明和应急照明设施。（来源《大型活动安全要求 第3部分：场地布局和安全导向标识 GB/T 33170.3-2016》）

【临建设施管理合规】

1.承办单位为搭建临建设施的主要管理者 and 责任者。承办单位应聘用有资质的专业单位和人员进行搭建,搭建现场需建立临时组织机构,按照相关规定配备专职的现场施工经理、安全监督员、应急联络员等安全管理人员。临建设施搭建工作结束后,应按照有关规定进行安全检查并由相关管理部门进行验收,验收合格后方可投入使用。

2.临建设施的安全检查,应包括施工单位自查、承办单位安全检查和相关监管部门检查等,现场检查发现的隐患能立即整改的应立即停止作业或停止使用进行整改,不能立即整改应及时签发隐患整改通知书。在现场隐患没有消除前,应对相关临建设施采取可靠的防护措施。检查形式分为现场检查和文档检查,现场检查内容包括:增加临建设施后空间变化情况,临建设施的基本外观、整体设计、结构材料、结构荷载、防火性能、线路铺设、相关专业技术验收文档、相关管理制度以及临建设施的用电、用水、用压缩空气情况和抗风、抗震、抗挤压能力。文档检查内容包括:设计图样、施工方案;原材料、设施的质量保证书;工程验收资料;强度检测报告;施工质量检查评定表;电气检验报告;消防检验报告等

3.临建设施在使用过程中,不应更改原设计的使用功能,严禁超载。当确需改变临建设施的使用功能时,应由具有相应资质的检测机构对结构进行检测评估后确定。使用单位应制定临建设施防风、防汛应急预案,并采取可靠的加固措施满足可能的极端

天气要求。临建设施使用期内，使用单位应组织相关人员对临建设施的使用情况进行定期检查、维护，并建立相应的使用台账记录。临建设施使用单位如将该建筑物租赁给第三方使用，应落实谁租赁谁负责的要求。对于人员倚靠、把扶、踩踏的临建设施，应采取可靠疏导措施，避免人流过度集中，造成局部超载。临建设施应遵循谁安装谁拆除的原则，临建设施使用完毕后应立即拆除。拆除施工前，施工单位应编制拆除施工方案，严禁擅自拆除。拆除作业区域不得从事其他作业，该区域应设置围栏隔离，并应设警示标志。（来源《大型活动安全要求 第4部分：临建设施指南 GB/T 33170.4-2016》）

【临建设施技术合规】

大型活动的临建设施，应满足建筑设计安全、结构设计安全、电气设计安全和防火设计安全等要求，具体如下：（1）建筑设计安全：临建设施应安装防雷接地装置，通风、采光、环境保护及安全设计应符合国家有关规定；超过2层或3.5米高的临建设施，宜对其构件进行强度稳定及挠度的验算；临建设施的设计、安装和拆除应符合《施工现场临时建筑物技术规范 JGJ/T188-2009》的规定。（2）结构设计安全：结构设计使用期限应符合大型活动期限的要求，活动结束后不宜继续使用，若特殊原因尚需利用应重新评估和审批；结构使用期限内应满足正常施工和使用能承受可能出现的各种作用，正常使用和维护下具有良好的工作性能和耐久性；结构在设计规定的偶然事件发生时

及发生后，仍能保持必需的整体稳定性；钢结构计算应符合《钢结构设计标准》（GB 50017-2017），木结构临建设施应符合《木结构设计标准》（GB 50005-2017）。（3）电气设计安全：临建设施电气设计应符合《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2022）的规定，体现以人为本的设计理念，重视声、光及电磁污染对环境和周边的影响，采取综合治理措施，确保人居环境安全，做到安全可靠、技术先进、维护管理方便，并注意整体的美观；技术标准和装备水平，应与工程的性质、规模和功能要求相适应，选用经国家权威机构认证的安全、环保、节能产品。（4）防火设计安全：临建设施的耐火等级、防火设计、总平面布局、防火分区、防火间距、疏散通道的长度和宽度等应符合《建筑设计防火规范（2018版）》（GB 50016-2014）和《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）规定；室内外临建设施的总平面布局应充分考虑大型活动的级别、重要性、场所（场地）的设施条件、参加人数、活动时间、天气等因素；室外临建设施搭建区域内应有完善的消防给水设施系统和灭火设施，并应保证消防给水灭火系统的安全性、可靠性；临建设施内部装修设计应妥善处理装修效果和使用安全的矛盾，宜采用不燃性材料和难燃性材料，应避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料，做到安全适用，技术先进，经济合理。（来源《大型活动安全要求 第4部分：临建设施指南 GB/T 33170.4-2016》）

【安保资源合规】

1.承办单位应设置安保组织并配备专职安保人员，服从活动承办单位和公安机关的领导，并与大型活动其他工作部门相互配合、协调沟通、保持密切联系，共同完成活动安全保卫工作。安保组织应制定大型活动安全工作方案，建立安全保卫责任制度，并负责组织落实。安保工作方案构成要素应包括组织领导、职责分工和力量部署、工作实施和阶段安排、工作要求等。

2.安保人员应具有一定安保技术知识，能够适应长时间的体力和脑力劳动，并能保持清醒的头脑和良好的身体状态，统一着装，或在明显位置佩戴统一的岗位标识。无执法资格的安保人员应与军队、武警、民警的标识有明显区别。专职安保人员应经专业培训机构进行治安保卫相关的岗位培训，合格方可上岗。

3.安保设备分为外围管控类、现场维护类、应急处置类、指挥部及其他辅助类。外围管控类包括安检篷房、金属探测器通道式 X 射线安检设备和便携式 X 射线检查系统、痕量爆炸物毒品检测仪等；现场维护类包括伸缩警棍、橡胶警棍、防割手套、防刺服等；应急处置类包括应急广播、应急车辆、应急电源、灭火救援器材等；指挥部类包括大屏显示系统、应急通信系统、视频监控系统等；其他辅助类包括警示牌、门禁系统。

4.人员和物品安检系统最小作业单元应配备不少于 8 名安检人员和能完成检测处置任务的设备；巡检最小作业单元应配备不少于 3 名安检人员和能完成检测处置任务的设备；车辆安检系统最小作业单元应配备不少于 5 名安检人员和能完成检测处置任

务的设备。（来源《大型群众性活动安全检查规范》（GA/T 1459-2018）《大型活动安全要求 第5部分：安保资源配置 GB/T 33170.5-2016》）

【人员安全合规】

1.大型活动的人员管控，应当实行分类分级，应根据大型活动安全评估级别的不同，制定符合级别安全要求的措施。人员管控工作应遵循“分级布控，突出重点、人防技防相结合”的原则。活动开始之前，承办单位应提出备案禁带物品、限带物品的种类和明细并经管理部门批准。限带物品采用票证背面、入场须知等方式予以公告，明确标识不同权限人员的活动范围，根据现场情况进行入场安检、场地安检和车辆安检。在活动中心场地及狭窄通道、出入口、上下坡、楼梯、桥梁、涵洞、观景场所等易产生人群聚集的区域，宜采用计数器、电子票以及视频统计等手段实时采集人员数量，做好大客流管控。

2.参加大型活动的人员，应当遵守下列规定：(1)遵守法律、法规和社会公德，不得妨碍社会治安、影响社会秩序；(2)遵守大型群众性活动场所治安、消防等管理制度，接受安全检查，不得携带爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等危险物质或者非法携带枪支、弹药、管制器具；(3)服从安全管理，不得展示侮辱性标语、条幅等物品，不得围攻歌手、演员或者其他工作人员，不得投掷杂物。

【安全保卫合规】

1. 承办单位应当具体负责下列安全事项:(1)落实大型活动的安全工作方案和安全责任制度,明确安全措施、安全工作人员岗位职责,开展大型活动的活动安全宣传教育;(2)保障临时搭建的设施、建筑物的安全,消除安全隐患;(3)按照负责许可的公安机关的要求,配备必要的安全检查设备,对参加大型活动的人员进行安全检查,对拒不接受安全检查的,承办者有权拒绝其进入;(4)按照核准的活动场所容纳人员数量、划定的区域发放或者出售门票;(5)落实医疗救护、灭火、应急疏散等应急救援措施并组织演练;(6)对妨碍重大文化广电旅游活动安全的行为及时予以制止,发现违法犯罪行为及时向公安机关报告;(7)配备与重大文化广电旅游活动安全工作需要相适应的专业保安人员以及其他安全工作人员;(8)为大型活动的安全工作提供必要的保障。(市公安局提供)

【周边治安交通合规】

对经安全许可的大型群众性活动,公安机关根据安全需要组织相应警力,维持活动现场周边的治安、交通秩序,预防和处置突发治安事件,查处违法犯罪活动。

【广告发布行为合规】

应依据《中华人民共和国广告法》《互联网广告管理办法》等相关法律法规和政策的规定,真实、合法、以健康的表现形式表达广告内容。不得含有虚假或者引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者。

【价格行为合规】

经营者在销售商品和提供服务过程中应当遵守《价格法》《明码标价和禁止价格欺诈规定》等价格法律法规，严格执行明码标价规定，标价要做到真实准确、货签对位、标识醒目，不得在标价之外加价出售商品或者收取未予标明的费用。不得利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者与其进行交易。

【食品销售及餐饮服务行为合规】

1.食品销售者要严格落实《食品安全法》及其实施条例、《四川省食品安全条例》等规定，公示营业执照和食品经营许可（备案），配备食品安全管理人员，保持销售场所环境整洁卫生，具有与销售食品相适应的设施设备，履行进货查验、索证索票等主体责任，不得销售过期变质、掺假掺假等食品。（市市场监管局提供）

2.大型活动主办（承办）单位、餐饮服务提供者应依据《中华人民共和国食品安全法》《重大活动食品安全监督管理办法（试行）》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》《四川省重大活动食品安全监督管理工作指南》《成都市重大活动食品安全管理规范》（成都市地方标准 DB5101/T）等法律法规、标准要求，建立并执行食品安全管理制度、食品安全突发事件处置方案，组织开展食品安全培训，签订食品安全承诺书和责任书，加强资格审查、食谱制定、食材采购储存、从业人员健康管理、加工配送和临时就餐区域环境卫生、操作过程、餐饮具清洗消毒、食品

快检、食品留样等环节食品安全风险管控，严格落实食品安全主体责任，确保重大文化广电旅游活动食品安全。（市市场监管局提供）

【食品生产行为合规】

食品生产企业应依据《中华人民共和国食品安全法》《四川省食品安全条例》等相关法律法规和政策的规定，依法取得许可，符合与其生产经营规模、条件相适应的食品安全要求，保证所生产经营的食品卫生、无毒、无害。应当就原料采购、原料验收、投料等原料控制，生产工序、设备、贮存、包装等生产关键环节控制，原料检验、半成品检验、成品出厂检验等检验控制，运输和交付控制等事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准。

【消防安全管理合规】

根据《中华人民共和国消防法》《人员密集场所消防安全管理》等消防法律法规和技术标准，室内活动使用的建筑物（场所）要依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所要通过使用、营业前消防安全检查；临时搭建的建筑物要符合消防安全要求；要制定符合活动实际的灭火和应急预案并组织演练；明确消防安全责任分工并确定活动现场的消防安全管理人员；活动现场的消防设施、器材要配备齐全并保持完好有效；活动现场的疏散通道、安全出口和消防车通道要保持畅通；活动现场的疏散指示标志和应急照明要符合消防技术标准并保持完好

有效；活动中临时增加用电负荷时，应委托专业机构进行用电安全检测；活动搭建的临时建筑和舞台等，应采用燃烧性能不低于B1级的材料。

大型营业性演出活动合规经营指南

(监管部门：市文广体旅局、市公安局、
市市场监管局、市综合执法局、市消防救援支队)

大型营业性演出活动系观众人数在 5000 人以上营业性演出活动（以下简称大型演出活动）。大型演出活动主办单位要严格落实《大型群众性活动安全管理条例》《营业性演出管理条例》《大型群众性活动安全检查规范》《大型活动安全要求 第 4 部分：临建设施指南 GB/T 33170.4-2016》《大型活动安全要求 第 3 部分：场地布局和安全导向标识 GB/T 33170.3-2016》《成都市重大活动食品安全管理规范》等相关规定，规范从业行为，确保大型演出活动安全、有序开展。

【演出安全合规】

大型演出活动的主办单位应对其举办活动的安全负责，主办单位的主要负责人应为大型演出活动的安全责任人。

1.按照“谁举办谁负责”的原则，大型演出活动的主办单位应当严格落实安全主体责任，严格建立并落实安全管理制度，明确安全责任人，建立并完善风险评估和应急处置工作机制。演出主办单位应当依法办理演出审批手续，安排演出节目内容，负责演出票务和现场管理，加强消费者个人信息保护，做好现场观众引导，掌握舆情动态，及时报告有关情况，接受主管部门指导监督，主动承担法定责任和义务。

2. 举办单位应当做好入场安检，禁止观众携带影响正常观演的物品入场，倡导观众文明观演。演出举办单位要加强现场巡查，及时制止不文明观演行为，维护观演秩序。

3. 演员经纪公司及相关演艺经纪从业人员应当加强对演员的教育、提醒，积极引导演员时刻敬畏法律红线，严守道德底线。鼓励演员主动发声，引导观众遵守演出现场管理规定，共同维护演出秩序。

【演出内容合规】

大型演出活动的演出内容应当符合《营业性演出管理条例》《营业性演出管理条例实施细则》以及相关文件规定，不得有下列情形：

1. 演出举办单位不得以政府或者政府部门的名义举办营业性演出。营业性演出不得冠以“中国”、“中华”、“全国”、“国际”等字样。营业性演出广告内容必须真实、合法，不得误导、欺骗公众。

2. 演出举办单位应确保营业性演出不得有下列情形：

（1）反对宪法确定的基本原则的；

（2）危害国家统一、主权和领土完整，危害国家安全，或者损害国家荣誉和利益的；

（3）煽动民族仇恨、民族歧视，侵害民族风俗习惯，伤害民族感情，破坏民族团结，违反宗教政策的；

（4）扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

- (5) 危害社会公德或者民族优秀传统文化的；
- (6) 宣扬淫秽、色情、邪教、迷信或者渲染暴力的；
- (7) 侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；
- (8) 表演方式恐怖、残忍，摧残演员身心健康的；
- (9) 利用人体缺陷或者以展示人体变异等方式招徕观众的；
- (10) 法律、行政法规禁止的其他情形。

3.参加营业性演出的文艺表演团体、主要演员或者主要节目内容等发生变更的，演出主办单位应当及时告知观众并说明理由。观众有权退票。

演出过程中，除因不可抗力不能演出的外，演出主办单位不得中止或者停止演出，演员不得退出演出。

4.演员不得以假唱欺骗观众，演出主办单位不得组织演员假唱。任何单位或者个人不得为假唱提供条件。演出主办单位应当派专人对演出进行监督，防止假唱行为的发生。

【演出票务合规】

1.演出主办单位应当建立大型演出活动退票机制，设定合理的梯次退票收费标准，保障购票人的正当退票权利。

2.演出主办单位面向市场公开销售的门票数量不得低于核准观众数量的 85%。对其余 15%的门票，应当在演出前 24 小时进行个人信息绑定，做到“实名绑定、实名入场”。

3.大型演出活动实行实名购票和实名入场制度，每场演出每个身份证件只能购买一张门票，购票人与入场人身份信息保持一

致。演出举办单位、演出票务销售平台应当加强消费者个人信息保护，防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。

4.演出举办单位应当明示其授权的票务代理机构，引导消费者从合法渠道购买门票。应当履行告知义务，告知消费者购票、入场和退票规则。

【演出许可合规】

演出活动举办前，举办单位应向市文广旅局或属地审批部门申请取得《营业性演出准予许可决定》，申请演出许可应按下列材料提交申请：

- （1）营业性演出申请登记表；
- （2）《营业执照》和《营业性演出许可证》副本复印件；
- （3）演员名单、演员有效身份证明复印件；
- （4）演出举办单位与文艺表演团体（演员）的演出协议或文艺表演团体（演员）同意参加演出的书面函件；
- （5）演出举办单位与演出场所的协议或演出场所出具的场地证明；
- （6）消防部门批准文件；
- （7）公安部门的批准文件；
- （8）演出节目单及与节目单对应的视听资料；
- （9）安全保卫工作方案；
- （10）灭火、应急疏散预案；
- （11）资金安排计划书；

- (12) 演出经营主体演出活动承诺书；
- (13) 举演出举办单位两年内无违规声明；
- (14) 演出举办单位大型营业性演出活动安全风险自评报告；
- (15) 演出举办单位法定代表人代办委托书及有效身份证明；
- (16) 2 年以上举办营业性演出经历的证明文件（涉外或者涉港澳台演出）。

【安全许可合规】

举办大型演出活动，应当符合下列条件：

- (1) 承办者是依照法定程序成立的法人或者其他组织；
- (2) 大型群众性活动的内容不得违反宪法、法律、法规的规定，不得违反社会公德；
- (3) 具有符合本条例规定的安全工作方案，安全责任明确、措施有效；
- (4) 活动场所、设施符合安全要求。（市公安局提供）

【安全保卫合规】

演出承办单位应当具体负责下列安全事项：

- (1) 落实大型活动的安全工作方案和安全责任制度，明确安全措施、安全工作人员岗位职责，开展大型活动的活动安全宣传教育；
- (2) 保障临时搭建的设施、建筑物的安全，消除安全隐患；

(3) 按照负责许可的公安机关的要求,配备必要的安全检查设备,对参加大型活动的人员进行安全检查,对拒不接受安全检查的,承办者有权拒绝其进入;

(4) 按照核准的活动场所容纳人员数量、划定的区域发放或者出售门票;

(5) 落实医疗救护、灭火、应急疏散等应急救援措施并组织演练;

(6) 对妨碍重大文化广电旅游活动安全的行为及时予以制止,发现违法犯罪行为及时向公安机关报告;

(7) 配备与重大文化广电旅游活动安全工作需要相适应的专业保安人员以及其他安全工作人员;

(8) 为大型活动的安全工作提供必要的保障。

【周边治安交通合规】

对经安全许可的大型演出活动,公安机关根据安全需要组织相应警力,维持活动现场周边的治安、交通秩序,预防和处置突发治安事件,查处违法犯罪活动。

【广告发布行为合规】

各类大型经营性演出经营主体应依据《中华人民共和国广告法》《互联网广告管理办法》等相关法律法规和政策的规定,真实、合法、以健康的表现形式表达广告内容。不得含有虚假或者引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者。

【价格行为合规】

经营者在销售商品和提供服务过程中应当遵守《价格法》《明码标价和禁止价格欺诈规定》等价格法律法规，严格执行明码标价规定，标价要做到真实准确、货签对位、标识醒目，不得在标价之外加价出售商品或者收取未予标明的费用。不得利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者与其进行交易。（市市场监管局提供）

【消防安全管理合规】

根据《中华人民共和国消防法》《人员密集场所消防安全管理》等消防法律法规和技术标准，室内活动使用的建筑物（场所）要依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所要通过使用、营业前消防安全检查；临时搭建的建筑物要符合消防安全要求；要制定符合活动实际的灭火和应急预案并组织演练；明确消防安全责任分工并确定活动现场的消防安全管理人员；活动现场的消防设施、器材要配备齐全并保持完好有效；活动现场的疏散通道、安全出口和消防车通道要保持畅通；活动现场的疏散指示标志和应急照明要符合消防技术标准并保持完好有效；活动中临时增加用电负荷时，应委托专业机构进行用电安全检测；活动搭建的临时建筑和舞台等，应采用燃烧性能不低于B1级的材料。